

1532487-32.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO DE LIMA LUIZ

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2292662/2019 - 21º D.P. VILA MATILDE, 7854907 - 21º D.P. VILA MATILDE,

3576/19/221 - 21º D.P. VILA MATILDE, 2292662 - 21º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1532487-32.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1532487-32.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2292662/2019 - 21º D.P. VILA MATILDE, 7854907 - 21º D.P. VILA MATILDE,

3576/19/221 - 21º D.P. VILA MATILDE, 2292662 - 21º D.P. VILA MATILDE, 3576/19/221

- 21º D.P. VILA MATILDE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOAO VITOR SANTOS OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO DE LIMA LUIZ

Vistos.

JOÃO VITOR SANTOS OLIVEIRA foi denunciado pelo Ministério Público porque, em 07 de outubro de 2019, por volta das 17hs00min, na Rua José Rodrigues Mano Junior, altura do numeral 500, bairro Vila Matilde, via pública, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, com o escopo de vender a terceiros, drogas, consistentes em 07 (sete) porções de tetrahydrocannabinol (THC), mais conhecida como maconha", na forma de erva esverdeada, com peso líquido de 14,5g (catorze gramas e cinco decigramas), assim como 25 (vinte e cinco) papелotes e 124 (cento e vinte e quatro) invólucros plásticos contendo cocaína na forma de pó branco, com peso líquido total de 100,4g (cem gramas e quatro decigramas), consoante auto de apreensão e exibição de fls. 05/06 e laudo pericial e constatação nº 390.403/2019 (fls. 70/74),

substâncias essas entorpecentes e psicotrópicas sob o controle especial da Portaria SVS/MS 344/98, que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 03.12.2019 (fls. 110).

O réu foi citado em 02/11/2019 (fl. 92).

Foi decretada a revelia do réu, uma vez que este mudou-se de endereço sem informar o juízo, caracterizando a hipótese prevista no art. 367 do CPP. (fls. 123)

Às fls. 127, a defesa informou que o réu encontrava-se preso no CDP de São Bernardo do Campo.

Foi designada audiência de instrução, entretanto esta foi cancelada, em virtude da pandemia (fls. 131).

Determinada a manifestação do Ministério Público acerca da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, o I. Representante do MP requereu a extinção da punibilidade do réu João Vitor Santos Oliveira, com fulcro no artigo 107, inciso IV (prescrição da pretensão punitiva, reconhecida antecipadamente) do Código Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É caso de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Isso porque, os presentes autos apuram a prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Sendo o réu primário e de bons antecedentes, bem como não havendo indicativos de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, se condenado fosse, o acusado suportaria pena no patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Ainda, considerando os fatores acima mencionados, na terceira fase da dosimetria, seria beneficiado com a causa de diminuição do denominado "tráfico privilegiado" (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), no patamar máximo de 2/3 (dois terços) de redução da pena, que chegaria a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Então, tomando como base tal número para fins de hipotética pena final e, com fundamento no artigo 109, inciso V, do Código Penal, o crime imputado ao réu prescreveria no prazo de 04 (quatro) anos.

No caso dos autos, ainda, há de se considerar que JOÃO VITOR era menor de 21 (vinte e um) ano ao tempo do crime. Assim sendo, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos seria reduzido pela metade, isto é, para 02 (dois) anos, nos termos do artigo 115, do Código Penal.

Considerando a data do recebimento da denúncia (fl. 110), 03 de dezembro de 2019, bem como a ausência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, depreende-se que a punibilidade do réu estaria extinta pela prescrição retroativa, se analisada sob o ponto de vista antecipado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Portanto, irremediavelmente prescrita a pretensão punitiva do Estado para o crime.

POSTO ISSO, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO VITOR SANTOS OLIVEIRA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Ausente interesse de agir para a interposição de recurso, opera-se o trânsito em julgado na data da publicação desta, arquivando-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Feitas as comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA